

1501477-15.2020.8.26.0347

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... entre si para o fim de praticarem o tráfico de entorpecentes.

Consta, ainda, que no dia 05 de maio de 2020, por volta das 16h00, na Rua José Theodulo Rodrigues, 745 ap 32b-bl 3, Paraíso, nesta cidade e comarca de Matão, BRUNA CAROLINA RODRIGUES e LUIZ ROBERTO DE SOUZA JUNIOR, após adquirirem de maneira escusa, guardavam para fins de tráfico, dois invólucros contendo 2,88 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501477-15.2020.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501477-15.2020.8.26.0347

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruna Carolina Rodrigues e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

BRUNA CAROLINA RODRIGUES e LUIZ ROBERTO DE SOUZA JUNIOR, qualificados nos autos (fls. 21 e 163, respectivamente), foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em período não determinado, até o dia 05 de maio de 2020, por volta das 16h00, na Rua José Theodulo Rodrigues, 745 Ap 32b-bl 3, Paraíso, nesta cidade e comarca de Matão, associaram-se entre si para o fim de praticarem o tráfico de entorpecentes. Consta, ainda, que no dia 05 de maio de 2020, por volta das 16h00, na Rua José Theodulo Rodrigues, 745 ap 32b-bl 3, Paraíso, nesta cidade e comarca de Matão, BRUNA CAROLINA RODRIGUES e LUIZ ROBERTO DE SOUZA JUNIOR, após adquirirem de maneira escusa, guardavam para fins de tráfico, dois invólucros contendo 2,88 gramas de cocaína; dois invólucros contendo 8,15 gramas de cocaína; e doze invólucros contendo 36,89 gramas de maconha, substâncias entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, por fim, que no dia 05 de maio de 2020, por volta das 16h00, na Rua José Theodulo Rodrigues, 745 ap 32b-bl 3, Paraíso, nesta cidade e comarca de Matão,

BRUNA CAROLINA RODRIGUES e LUIZ ROBERTO DE SOUZA JUNIOR possuíam e mantinham sob suas guardas 14 (quatorze) cartuchos íntegros, todos do tipo ogival chumbo nu, da marca de fabricação "CBC", de calibre nominal .22 LR, munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela parcial procedência, condenando somente o réu pela prática do crime de tráfico e posse de munição.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição de Bruna e a condenação de Luiz apenas por porte de drogas para o próprio consumo, fixando-se a pena no patamar mínimo.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

Os réus BRUNA CAROLINA RODRIGUES e LUIZ ROBERTO DE SOUZA JUNIOR foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.26/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente em parte com relação ao réu Luiz e improcedente quanto à ré Bruna.

A materialidade delitativa resultou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência nº 734/2020 (fls. 06/10); auto de exibição e apreensão (fls. 11/12); laudo de constatação provisória de entorpecentes (fls. 14/19); fotografias das drogas, dinheiro e objetos apreendidos (fls. 30/31); comprovante de depósito de valor apreendido (fls. 83); laudos periciais de constatação definitiva de entorpecentes (fls. 138/140 - cocaína e fls. 141/142 - maconha); laudo pericial das munições apreendidas (fls. 143/144); e laudo pericial com a descrição de objetos apreendidos, inclusive com resquícios de maconha na faca e tesoura (fls. 151/153).

A ré BRUNA CAROLINA RODRIGUES, ouvida na fase inquisitiva (fl. 04), declarou: "OS POLICIAIS MILITARES PEDIRAM PARA ENTRAR NO SEU APARTAMENTO E PERGUNTARAM SOBRE UMA TELEVISÃO FURTADA E SE A INTERROGADA TINHA CIÊNCIA DOS FATOS, A MESMA AUTORIZOU A ENTRADA E AFIRMOU QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DE NENHUMA TELEVISÃO FURTADA; OS POLICIAIS MILITARES COMEÇARAM A FAZER AS REVISTAS E ENCONTRARAM DIVERSAS PORÇÕES DE DROGAS E BALAS DE REVOLVER. A INTERROGADA DISSE QUE VISUALIZOU O MOMENTO EM QUE ENCONTRARAM AS MUNIÇÕES E ALGUMAS PORÇÕES DE DROGAS NO BOLSO DE UMA BERMUDA MASCULINA NO CESTO DE ROUPA SUJA, QUE PERTENCE AO SEU MARIDO LUIS ROBERTO DE SOUZA JUNIOR. ADEMAIS, A INTERROGADA ALEGOU QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO ACERCA DAS DROGAS E MUNIÇÕES LOCALIZADAS NO INTERIOR DO APARTAMENTO E ACREDITA QUE TAIS DROGAS E MUNIÇÕES SEJAM DE PROPRIEDADE DO SEU MARIDO, UMA VEZ QUE SÃO AS UNICAS PESSOAS QUE RESIDEM NO LOCAL. POR FIM, A INTERROGADA POSSUI 02 FILHOS COM 02 ANOS E OUTRO COM 06 MESES DE IDADE". Em Juízo disse que foi morar em Matão com o réu, pois ele trabalhava com caminhão. Os policiais pediram para entrar, o que foi permitido. Morava com o réu e filhos. As drogas localizadas provavelmente eram de Luiz, pois não é usuária. Foram localizadas munições. Não sabia da existência dos itens localizados. Nunca presenciou tráfico de drogas na sua casa. Moravam no local há quatro meses. O réu trabalhava. Entregou o documento do seu marido aos policiais. Não sabia que ele estava foragido, pois era um pai de família normal. Inclusive, trabalhava. Ligou para o réu e contou que estava sendo presa. Ele disse que não iria se entregar, bem como que ficaria pouco tempo presa, pois era primária. Pediu para o réu se entregar, mas ele recusou. O dinheiro era oriundo de um auxílio que sua genitora lhe levou. Um celular localizado era seu, mas o réu o utilizava. Possui nota do aparelho. O outro celular pertencia ao seu filho, mas não tinha nota. Desconfiava que o réu usava drogas, pois já sentiu cheiro nas suas roupas. Ele nunca utilizou drogas na casa. Tem 23 anos. Trabalha na roça. Ganha R\$1.200,00. É solteira. Tem dois filhos. Já foi processada. Nada tem contra as testemunhas. O réu LUIZ ROBERTO DE SOUZA JUNIOR, ouvido em Juízo, disse que é usuário de maconha e cocaína. Pega drogas em grande quantidade porque não daria tempo de ir comprar. Usa drogas desde que tinha treze anos. As munições foram encontradas no caminhão que trabalhava. As guardou na sua casa. Toda a droga destinava-se ao próprio consumo. A ré Bruna não sabia da existência das drogas. Não usava entorpecentes

dentro de casa por conta das crianças. Os cartões apreendidos foram localizados na rua. Os guardou para entregar ao síndico, mas não deu tempo. Utilizava a faca para cortar o entorpecente que levava para consumir. O dinheiro havia deixado para sua esposa fazer compras no mercado. A chave era de um veículo que possuía. Tem 29 anos. É motorista de caminhão. Ganhava R\$5.500,00. É casado. Possui três filhos. Paga R\$750,00 de pensão para dois filhos. Tem passagem por roubo. Nada tem contra as testemunhas.

A testemunha Policial Militar ELIAS DA SILVA ROSA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 02), declarou: "ESTAVAM REALIZANDO PATRULHAMENTO PREVENTIVO QUANDO VIA CAD RECEBERAM UMA DENÚNCIA E FORAM INFORMADOS DE QUE UM CRIME DE FURTO DE UMA CAMIONETE E OUTROS OBJETOS, E QUE OS REFERIDOS OBJETOS SUBTRAÍDOS ESTARIAM LOCALIZADOS NO PREDIO JARDIM PARAÍSO, BLOCO 3, COR LARANJA, APTO 32-B; E EM DILIGÊNCIA ATÉ O LOCAL; EM CONTATO COM A MORADORA DO APARTAMENTO, BRUNA CAROLINA RODRIGUES, OS POLICIAIS MILITARES INFORMARAM SOBRE AS DENÚNCIAS RECEBIDAS E A MESMA AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS MILITARES PARA VERIFICAREM A VERACIDADE DOS FATOS; ATO CONTINUO, FORAM REALIZADAS BUSCAS E OS OBJETOS SUBTRAÍDOS NÃO FORAM LOCALIZADOS, NO ENTANTO, NO INÍCIO DAS BUSCAS FOI LOCALIZADO UMA PORÇÃO SEMELHANTE A MACONHA NA PARTE SUPERIOR DA ESTANTE DA SALA, BEM COMO O VALOR DE R\$122,00 (CENTO E VINTE DOIS REAIS); UMA CHAVE DE VEÍCULO VOLKSWAGEM, UMA FACA COM RESQUÍCIO DE MACONHA, ROLO DE FILME PLÁSTICO, TESOURA PEQUENA E SACOS DO TIPO GELADINHO, EM CONTINUIDADE, FOI LOCALIZADO PORÇÕES DE MACONHA NO GUARDA ROUPA DO QUARTO DO CASAL (MARIDO - LUIS ROBERTO DE SOUZA JUNIOR); BEM COMO UMA PORÇÃO SEMELHANTE AO CRACK E MUNIÇÕES DE CALIBRE 22 DENTRO DE UM BALDE NO INTERIOR DO BANHEIRO, POR FIM, FORAM LOCALIZADAS PORÇÕES SEMELHANTE À COCAÍNA NO ARMÁRIO DA COZINHA E DIVERSOS CARTÕES DE BANCO E LOJAS COM NOMES DISTINTOS CONFORME AUTO DE APREENSÃO. ADEMAIS, NA POSSE DA AUTUADA FOI LOCALIZADO UM CELULAR E PRÓXIMO A TV FOI LOCALIZADO OUTRO APARELHO CELULAR. DIANTE DOS FATOS, FOI DADO VOZ DE PRISÃO A INDICIADA E CONDUZIDA AO PLANTÃO POLICIAL PARA AS MEDIDAS CABIVEIS". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Bruna disse que os objetos localizados pertenciam ao marido, ora réu. Bruna disse ter ciência dos entorpecentes, mas que não tinha como impedir a prática do tráfico. Bruna mostrou documento do réu.

A testemunha Policial Militar ADILSON CRUZEIRO DOS SANTOS, ouvida na fase inquisitiva (fl. 03), declarou: "ESTAVAM REALIZANDO PATRULHAMENTO PREVENTIVO QUANDO, VIA CAD, RECEBERAM UMA DENÚNCIA E FORAM INFORMADOS DE QUE UM CRIME DE FURTO DE UMA CAMIONETE E OUTROS OBJETOS, E QUE OS REFERIDOS OBJETOS SUBTRAÍDOS ESTARIAM LOCALIZADOS NO PREDIO JARDIM PARAÍSO, BLOCO 3, COR LARANJA, APTO 32-B; E EM DILIGÊNCIA ATÉ O LOCAL; EM CONTATO COM A MORADORA DO APARTAMENTO, BRUNA CAROLINA RODRIGUES, OS POLICIAIS MILITARES INFORMARAM SOBRE AS DENÚNCIAS RECEBIDAS E A MESMA AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS MILITARES PARA VERIFICAREM A VERACIDADE DOS FATOS; ATO CONTINUO, FORAM REALIZADAS BUSCAS E OS OBJETOS SUBTRAÍDOS NÃO FORAM LOCALIZADOS, NO ENTANTO, NO INÍCIO DAS BUSCAS FOI LOCALIZADA UMA PORÇÃO SEMELHANTE À MACONHA NA PARTE SUPERIOR DA ESTANTE DA SALA, BEM COMO O VALOR DE R\$122,00 (CENTO E VINTE DOIS REAIS); UMA CHAVE DE VEÍCULO VOLKSWAGEM, UMA FACA COM RESQUÍCIO DE MACONHA, ROLO DE FILME PLÁSTICO, TESOURA PEQUENA E SACOS DO TIPO GELADINHO, EM CONTINUIDADE, FOI LOCALIZADO PORÇÕES DE MACONHA NO GUARDA ROUPA DO QUARTO DO CASAL (MARIDO - LUIS ROBERTO DE SOUZA JUNIOR); BEM COMO UMA PORÇÃO SEMELHANTE AO CRACK E MUNIÇÕES DE CALIBRE 22 DENTRO DE UM BALDE NO INTERIOR DO BANHEIRO, POR FIM, FORAM LOCALIZADAS PORÇÕES SEMELHANTE À COCAÍNA NO ARMÁRIO DA COZINHA E DIVERSOS CARTÕES DE BANCO E LOJAS COM NOMES DISTINTOS CONFORME AUTO DE APREENSÃO. ADEMAIS, NA POSSE DA AUTUADA FOI LOCALIZADO UM CELULAR E PRÓXIMO A TV FOI LOCALIZADO OUTRO APARELHO CELULAR. DIANTE DOS FATOS, FOI DADO VOZ DE PRISÃO A INDICIADA E CONDUZIDA AO PLANTÃO POLICIAL PARA AS MEDIDAS CABIVEIS". Em Juízo ratificou a versão apresentada. A ré Bruna disse que tudo o que foi apreendido pertencia ao réu, seu marido. Em nenhum momento a ré declinou que o entorpecente seria para consumo próprio. Não localizaram nada que indicasse o uso de tais substâncias. Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na inicial foram demonstrados em parte.

Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando, via CAD, receberam uma delação e foram informados acerca do furto de uma camionete

e outros objetos, e que os referidos objetos subtraídos estariam localizados no prédio Jardim Paraíso, bloco 03, cor laranja, apto 32-b, endereço do casal BRUNA CAROLINA RODRIGUES e LUIZ ROBERTO DE SOUZA JUNIOR.

Em diligência até o local, em contato com a moradora do apartamento, BRUNA CAROLINA RODRIGUES, os policiais militares informaram sobre as denúncias recebidas e ela autorizou a entrada para verificarem a veracidade dos fatos.

Ato contínuo, foram realizadas buscas e os objetos subtraídos não foram localizados.

No entanto, no início das buscas, foi localizada uma porção de maconha na parte superior da estante da sala, bem como o valor de R\$122,00 (cento e vinte dois reais); uma chave de veículo Volkswagen, uma faca com resquício de maconha, rolo de filme plástico, tesoura pequena e sacos do tipo geladinho.

Em continuidade, foram localizadas porções de maconha no guarda roupa do quarto de BRUNA CAROLINA RODRIGUES e de seu companheiro LUIZ ROBERTO DE SOUZA JUNIOR, bem como uma porção de crack e 14 munições de calibre 22 dentro de um balde no interior do banheiro.

Por fim, foram localizadas porções de cocaína no armário da cozinha e diversos cartões de banco e lojas com nomes distintos conforme auto de apreensão.

Os entorpecentes foram apreendidos e periciados, constatando-se que se tratava de dois invólucros contendo 2,88 gramas de cocaína; dois invólucros contendo 8,15 gramas de cocaína; e doze invólucros contendo 36,89 gramas de maconha (laudo de constatação prévia às fls. 14/19; laudos de exame químico-toxicológico às fls. 138/140 e 141/142).

As munições apreendidas foram periciadas, apurando-se que os cartuchos testados funcionaram a contento, constatando-se assim sua eficácia quanto à potencialidade lesiva (laudo de fls. 143/144).

Interrogada, na fase inquisitiva, a ré afirmou que não tinha conhecimento acerca das munições e entorpecentes localizados no interior de seu apartamento. Em Juízo, a ré manteve a versão apresentada.

O réu, em Juízo, disse que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao próprio consumo e que havia encontrado as munições.

No que tange à ré Bruna, temos que inexistem elementos nos autos aptos a vinculá-la aos entorpecentes e munições apreendidas.

Ela manteve a mesma versão tanto na fase policial quanto em Juízo, sendo esta ratificada pelos policiais e pelo próprio réu, que assumiu a propriedade dos objetos localizados.

Logo, a ré Bruna deve ser absolvida por falta de provas.

Por outro lado, o réu Luiz assumiu a propriedade dos entorpecentes e munições apreendidas.

A sua narrativa de que os entorpecentes se destinavam ao próprio consumo não podem ser, de forma categórica, refutadas nos autos.

Inexiste informação de que ele se dedicava ao tráfico, tanto é verdade que os policiais realizaram a diligência no intuito de localizar objetos furtados.

A quantidade de drogas, por si só, não é apta a afastar a tese de que estas destinavam ao próprio consumo do réu. Inclusive, o réu declinou que comprava porções maiores e as fracionava para seu uso.

Deste modo, havendo dúvida razoável sobre a destinação do entorpecente, a solução mais benéfica deve favorecer o réu, culminando na desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Está demonstrado também que, no dia 05 de maio de 2020, por volta das 16h00, na Rua José Theodulo Rodrigues, 745 ap 32b-bl 3, Paraíso, nesta cidade e comarca de Matão, LUIZ ROBERTO DE SOUZA JUNIOR possuía e mantinha sob suas guardas 14 (quatorze) cartuchos íntegros, todos do tipo ogival chumbo nu, da marca de fabricação "CBC", de calibre nominal .22 LR, munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. Logo, ocorreu a subsunção ao preceito primário do artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Por todo o exposto, não foi produzida prova segura acerca da associação criminosa. Ressalto que se faz imprescindível, para a caracterização do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, a intenção associativa, consubstanciada em prévio

ajuste no qual fique evidenciada a clara vontade dirigida à formação da sociedade sceleris, o que não foi comprovado cabalmente.

Não há nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Passo à dosimetria da pena.

III – Dosimetria da pena

LUIZ ROBERTO DE SOUZA JUNIOR

a) Posse de drogas para o próprio consumo

Atendendo às circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/06, bem como do artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, medida essa necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei de Drogas.

b) Posse ilegal de munição

A pena do delito capitulado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 tem por base pena privativa de liberdade de 01 ano de detenção e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. O réu ostenta maus antecedentes. Fixo, portanto, a pena base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 01 ano e 02 meses de detenção e 11 dias-multa.

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Não há causa de aumento ou diminuição específica a ser computada.

Chega-se, pois, à pena de 01 ano e 02 meses de detenção e 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, diante das condições financeiras do réu.

As penas serão aplicadas na forma do art. 69 do CP.

Em face da reincidência e circunstâncias judiciais negativas, fixo o regime inicial semiaberto.

Pelos mesmos motivos, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, inclusive por não ser medidas socialmente recomendáveis.

O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública, justificado pelos mesmos fundamentos supra e da decisão anterior que decretou a prisão preventiva, ora ratificada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

IV – Decisão

À evidência do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido veiculado na denúncia para:

1) ABSOLVER a ré BRUNA CAROLINA RODRIGUES, qualificada nos autos, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

2) CONDENAR O réu LUIZ ROBERTO DE SOUZA JUNIOR, qualificado nos autos, reincidente, como incurso no crime: a) artigo 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas; b) do art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo. As penas serão aplicadas na forma do art. 69 do CP. Fica o réu absolvido da imputação remanescente, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Vedado o recurso em liberdade. Recomende-o à prisão.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, observando, se o caso, os benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 21 de junho de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA